

Запрос:

Изменения в Трудовом кодексе Российской Федерации касающиеся образовательных организаций.

Источник:

Трудовой кодекс Российской Федерации

Принят Государственной Думой

21 декабря 2001 года

Одобен Советом Федерации

26 декабря 2001 года

Общая информация:

Начиная с 1 марта 2025 года в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые затрагивают и образовательные организации. Вот ключевые нововведения:

1. Наставничество в образовательных учреждениях

- Введена новая статья 351.8 ТК РФ, которая официально закрепляет наставничество как трудовую функцию. Это означает, что назначение наставника должно оформляться дополнительным соглашением к трудовому договору с указанием целей, сроков и размера доплаты.
- Работодатель обязан утвердить внутренний порядок наставничества, определить категории работников, которые могут быть наставниками, и учитывать эту деятельность при оценке их работы.
- Наставники могут освобождаться от части основных обязанностей, а время, затраченное на наставничество, включается в рабочее время.

2. Требования к охране труда

В образовательных учреждениях аптечки первой помощи должны размещаться в местах повышенного риска, таких как спортзалы и лаборатории, согласно приказу Минпросвещения от 29.10.2024 № 752.

- Работодатель обязан контролировать своевременное пополнение аптек, следить за сроками годности препаратов и назначать ответственных за их состояние.

3. Медосмотры и противопоказания

- Расширен перечень медицинских противопоказаний для работников. Например, сотрудники с определенными формами потери слуха (кондуктивной, нейросенсорной и смешанной) не могут быть допущены к работе, если степень снижения слуха достигает I–IV уровня.
- Для работников образовательных учреждений, особенно тех, кто работает с детьми, важно учитывать эти изменения при проведении предварительных и периодических медосмотров.

4. Специальная оценка условий труда (СОУТ)

- Введены дополнительные основания для проверок организаций, проводящих СОУТ. Это касается и образовательных учреждений, особенно если они попадают в категорию высокого риска после несчастных случаев.
- Государственные инспекторы по труду теперь могут проверять не только соблюдение трудового законодательства, но и деятельность организаций, проводящих СОУТ.

5. Изменения в оплате труда и МРОТ

- С 1 января 2025 года федеральный МРОТ составляет 22 440 руб. в месяц. Работодатели должны обеспечить, чтобы зарплата сотрудников, отработавших полный месяц, не была ниже этого уровня.
- МРОТ теперь привязан к медианной зарплате, и к 2030 году планируется его увеличение до 35 000 руб.

6. Квотирование рабочих места для инвалидов

- С 1 сентября 2024 года для работодателей с численностью сотрудников от 35 до 100 человек квота для приема на работу инвалидов определяется региональными властями в диапазоне от 2% до 4% от среднесписочной численности.
- Образовательные организации должны учитывать эти изменения при планировании кадровой политики.

7. Работа с иностранными сотрудниками

- С 5 февраля 2025 года иностранцы, утратившие законное право на пребывание в России, могут быть включены в реестр контролируемых лиц. Работодатели обязаны проверять документы таких сотрудников и при необходимости увольнять их, если основания для пребывания в стране аннулированы.

Список изменяющих документов

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2002 [N 97-ФЗ](#),

от 25.07.2002 [N 116-ФЗ](#), от 30.06.2003 [N 86-ФЗ](#), от 27.04.2004 [N 32-ФЗ](#),
от 22.08.2004 [N 122-ФЗ](#), от 29.12.2004 [N 201-ФЗ](#), от 09.05.2005 [N 45-ФЗ](#),
от 30.06.2006 [N 90-ФЗ](#), от 18.12.2006 [N 232-ФЗ](#), от 30.12.2006 [N 271-ФЗ](#),
от 20.04.2007 [N 54-ФЗ](#), от 21.07.2007 [N 194-ФЗ](#), от 01.10.2007 [N 224-ФЗ](#),
от 18.10.2007 [N 230-ФЗ](#), от 01.12.2007 [N 309-ФЗ](#), от 28.02.2008 [N 13-ФЗ](#),
от 22.07.2008 [N 157-ФЗ](#), от 23.07.2008 [N 160-ФЗ](#), от 25.12.2008 [N 280-ФЗ](#),
от 25.12.2008 [N 281-ФЗ](#), от 30.12.2008 [N 309-ФЗ](#), от 30.12.2008 [N 313-ФЗ](#),
от 07.05.2009 [N 80-ФЗ](#), от 17.07.2009 [N 167-ФЗ](#), от 24.07.2009 [N 206-ФЗ](#),
от 24.07.2009 [N 213-ФЗ](#), от 10.11.2009 [N 260-ФЗ](#), от 25.11.2009 [N 267-ФЗ](#),
от 27.07.2010 [N 227-ФЗ](#), от 23.12.2010 [N 387-ФЗ](#), от 29.12.2010 [N 437-ФЗ](#),
от 17.06.2011 [N 146-ФЗ](#), от 01.07.2011 [N 169-ФЗ](#), от 18.07.2011 [N 238-ФЗ](#),
от 18.07.2011 [N 242-ФЗ](#), от 18.07.2011 [N 243-ФЗ](#), от 19.07.2011 [N 248-ФЗ](#),
от 07.11.2011 [N 303-ФЗ](#), от 07.11.2011 [N 305-ФЗ](#), от 21.11.2011 [N 329-ФЗ](#),
от 22.11.2011 [N 334-ФЗ](#), от 28.11.2011 [N 337-ФЗ](#), от 30.11.2011 [N 353-ФЗ](#),
от 07.12.2011 [N 417-ФЗ](#), от 29.02.2012 [N 16-ФЗ](#), от 01.04.2012 [N 27-ФЗ](#),
от 23.04.2012 [N 35-ФЗ](#), от 28.07.2012 [N 136-ФЗ](#), от 12.11.2012 [N 188-ФЗ](#),
от 03.12.2012 [N 231-ФЗ](#), от 03.12.2012 [N 234-ФЗ](#), от 03.12.2012 [N 236-ФЗ](#),
от 29.12.2012 [N 280-ФЗ](#), от 05.04.2013 [N 58-ФЗ](#), от 05.04.2013 [N 60-ФЗ](#),
от 07.05.2013 [N 95-ФЗ](#), от 07.05.2013 [N 99-ФЗ](#), от 07.05.2013 [N 102-ФЗ](#),
от 07.06.2013 [N 108-ФЗ](#), от 07.06.2013 [N 125-ФЗ](#), от 02.07.2013 [N 157-ФЗ](#),
от 02.07.2013 [N 162-ФЗ](#), от 02.07.2013 [N 185-ФЗ](#), от 23.07.2013 [N 204-ФЗ](#),

от 25.11.2013 [N 317-ФЗ](#), от 28.12.2013 [N 421-ФЗ](#), от 02.04.2014 [N 50-ФЗ](#),
от 02.04.2014 [N 55-ФЗ](#), от 02.04.2014 [N 56-ФЗ](#), от 05.05.2014 [N 116-ФЗ](#),
от 04.06.2014 [N 145-ФЗ](#), от 28.06.2014 [N 199-ФЗ](#), от 21.07.2014 [N 216-ФЗ](#),
от 04.11.2014 [N 333-ФЗ](#), от 24.11.2014 [N 358-ФЗ](#), от 01.12.2014 [N 409-ФЗ](#),
от 22.12.2014 [N 432-ФЗ](#), от 22.12.2014 [N 443-ФЗ](#), от 29.12.2014 [N 457-ФЗ](#),
от 31.12.2014 [N 489-ФЗ](#), от 31.12.2014 [N 519-ФЗ](#), от 06.04.2015 [N 82-ФЗ](#),
от 02.05.2015 [N 122-ФЗ](#), от 08.06.2015 [N 152-ФЗ](#), от 29.06.2015 [N 200-ФЗ](#),
от 29.06.2015 [N 201-ФЗ](#), от 13.07.2015 [N 230-ФЗ](#), от 13.07.2015 [N 233-ФЗ](#),
от 13.07.2015 [N 237-ФЗ](#), от 13.07.2015 [N 242-ФЗ](#), от 05.10.2015 [N 285-ФЗ](#),
от 29.12.2015 [N 391-ФЗ](#), от 30.12.2015 [N 434-ФЗ](#), от 01.05.2016 [N 132-ФЗ](#),
от 03.07.2016 [N 236-ФЗ](#), от 03.07.2016 [N 239-ФЗ](#), от 03.07.2016 [N 272-ФЗ](#),
от 03.07.2016 [N 305-ФЗ](#), от 03.07.2016 [N 347-ФЗ](#), от 03.07.2016 [N 348-ФЗ](#),
от 28.12.2016 [N 505-ФЗ](#), от 01.05.2017 [N 84-ФЗ](#), от 18.06.2017 [N 125-ФЗ](#),
от 01.07.2017 [N 132-ФЗ](#), от 01.07.2017 [N 139-ФЗ](#), от 29.07.2017 [N 255-ФЗ](#),
от 29.07.2017 [N 256-ФЗ](#), от 27.11.2017 [N 359-ФЗ](#), от 20.12.2017 [N 400-ФЗ](#),
от 29.12.2017 [N 461-ФЗ](#), от 31.12.2017 [N 502-ФЗ](#), от 05.02.2018 [N 8-ФЗ](#),
от 19.07.2018 [N 207-ФЗ](#), от 03.08.2018 [N 304-ФЗ](#), от 03.08.2018 [N 315-ФЗ](#),
от 03.10.2018 [N 353-ФЗ](#), от 11.10.2018 [N 360-ФЗ](#), от 27.12.2018 [N 542-ФЗ](#),
от 01.04.2019 [N 48-ФЗ](#), от 26.07.2019 [N 231-ФЗ](#), от 02.08.2019 [N 292-ФЗ](#),
от 12.11.2019 [N 372-ФЗ](#), от 02.12.2019 [N 393-ФЗ](#), от 16.12.2019 [N 439-ФЗ](#),
от 24.04.2020 [N 127-ФЗ](#), от 25.05.2020 [N 157-ФЗ](#), от 13.07.2020 [N 210-ФЗ](#),
от 31.07.2020 [N 246-ФЗ](#), от 31.07.2020 [N 261-ФЗ](#), от 09.11.2020 [N 362-ФЗ](#),
от 08.12.2020 [N 407-ФЗ](#), от 29.12.2020 [N 477-ФЗ](#), от 09.03.2021 [N 34-ФЗ](#),
от 05.04.2021 [N 74-ФЗ](#), от 20.04.2021 [N 99-ФЗ](#), от 30.04.2021 [N 109-ФЗ](#),
от 30.04.2021 [N 110-ФЗ](#), от 28.06.2021 [N 220-ФЗ](#), от 02.07.2021 [N 311-ФЗ](#),
от 19.11.2021 [N 372-ФЗ](#), от 19.11.2021 [N 373-ФЗ](#), от 22.11.2021 [N 377-ФЗ](#),
от 25.02.2022 [N 27-ФЗ](#), от 11.06.2022 [N 155-ФЗ](#), от 14.07.2022 [N 240-ФЗ](#),
от 14.07.2022 [N 273-ФЗ](#), от 14.07.2022 [N 283-ФЗ](#), от 14.07.2022 [N 349-ФЗ](#),
от 07.10.2022 [N 376-ФЗ](#), от 04.11.2022 [N 434-ФЗ](#), от 05.12.2022 [N 491-ФЗ](#),

от 19.12.2022 [N 545-ФЗ](#), от 13.06.2023 [N 259-ФЗ](#), от 10.07.2023 [N 319-ФЗ](#),
от 04.08.2023 [N 471-ФЗ](#), от 19.12.2023 [N 614-ФЗ](#), от 25.12.2023 [N 642-ФЗ](#),
от 30.01.2024 [N 3-ФЗ](#), от 14.02.2024 [N 12-ФЗ](#), от 06.04.2024 [N 70-ФЗ](#),
от 22.04.2024 [N 91-ФЗ](#), от 08.08.2024 [N 268-ФЗ](#), от 30.09.2024 [N 339-ФЗ](#),
от 09.11.2024 [N 381-ФЗ](#), от 13.12.2024 [N 470-ФЗ](#), от 26.12.2024 [N 498-ФЗ](#),
от 28.12.2024 [N 541-ФЗ](#), от 07.04.2025 [N 64-ФЗ](#),
с изм., внесенными [Постановлением](#) Конституционного Суда РФ
от 15.03.2005 N 3-П,
Определениями Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 [N 213-О](#),
от 03.11.2009 [N 1369-О-П](#),
Постановлениями Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 [N 28-П](#),
от 19.12.2018 [N 45-П](#), от 14.07.2020 [N 35-П](#), от 06.10.2021 [N 43-П](#),
от 15.07.2022 [N 32-П](#), от 11.04.2023 [N 16-П](#),
от 15.06.2023 [N 32-П](#), от 27.06.2023 [N 35-П](#), от 24.10.2023 [N 49-П](#),
от 19.12.2023 [N 59-П](#), от 22.11.2024 [N 54-П](#))